Tài liệu giả định, phục vụ kiểm thử tác tử đánh giá tác động văn bản pháp luật (AI Hackathon – Bank Summit). Đây không phải văn bản do Ngân hàng TMCP Á Châu ban hành và không dùng làm căn cứ pháp lý, nghiệp vụ hay đào tạo tuân thủ.

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
KHỐI QUẢN TRỊ DỮ LIỆU
Số: 93/2026/QĐ-TGĐ
Mã tài liệu: DOC-257
Phiên bản: 1.0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy trình chuyển, xử lý dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi xuyên biên giới và ủy thác xử lý dữ liệu

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

Căn cứ Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 165/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dữ liệu;

Căn cứ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 ngày 26 tháng 6 năm 2025 và Nghị định số 356/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Á Châu;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình chuyển, xử lý dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi xuyên biên giới và ủy thác xử lý dữ liệu, mã tài liệu DOC-257, phiên bản 1.0.

Điều 2. Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2026.

Điều 3. Giám đốc Khối Quản trị dữ liệu, Giám đốc Khối Pháp chế, Giám đốc Khối Tuân thủ, Giám đốc Khối Công nghệ thông tin và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Hội đồng quản trị (để báo cáo);
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Các Khối, Trung tâm, Phòng thuộc Hội sở;
- Các Chi nhánh, Phòng giao dịch;
- Lưu: Văn phòng, Khối Quản trị dữ liệu.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

QUY TRÌNH

Chuyển, xử lý dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi xuyên biên giới và ủy thác xử lý dữ liệu

(Ban hành kèm theo Quyết định số 93/2026/QĐ-TGĐ ngày 25 tháng 08 năm 2026 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu)

Mã tài liệu: DOC-257 · Phiên bản 1.0 · Hiệu lực: 01/09/2026 · Đơn vị sở hữu: Khối Quản trị dữ liệu

---

Chương I
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHUYỂN, XỬ LÝ DỮ LIỆU XUYÊN BIÊN GIỚI

Điều 1. Phạm vi

Quy trình này áp dụng khi Ngân hàng chuyển, xử lý dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi ra nước ngoài, cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, và khi Ngân hàng ủy thác cho tổ chức khác xử lý dữ liệu. Trường hợp dữ liệu đồng thời là dữ liệu cá nhân, đơn vị phối hợp với Khối Tuân thủ để thực hiện thêm các nghĩa vụ theo pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Điều 2. Đánh giá tác động

1. Việc đánh giá tác động được thực hiện 01 lần cho suốt thời gian hoạt động và được sửa đổi, bổ sung theo Điều 6 Quy trình này.

2. Đơn vị đề xuất chuyển dữ liệu đánh giá tính hợp pháp và phương thức truyền dữ liệu. Ngân hàng không đánh giá rủi ro của việc chuyển dữ liệu và không đánh giá trách nhiệm, biện pháp quản lý, kỹ thuật của bên nhận, vì đã được quy định trong hợp đồng.

3. Hồ sơ gồm Báo cáo đánh giá tác động theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 165/2025/NĐ-CP và các văn bản khác có liên quan.

Điều 3. Văn bản giao kết với bên nhận

Hợp đồng với bên nhận dữ liệu phải xác định rõ các nội dung dưới đây; việc bên nhận cung cấp tiếp dữ liệu cho bên thứ ba có thể được thỏa thuận hoặc không tùy đối tác: mục đích, phương pháp, phạm vi xuất dữ liệu và mục đích, phương pháp xử lý của bên nhận; địa điểm, thời gian lưu trữ và biện pháp xử lý dữ liệu khi hết thời hạn hoặc hoàn thành mục tiêu; biện pháp bảo vệ dữ liệu của bên nhận; biện pháp khắc phục hậu quả, bồi thường, xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp; trách nhiệm của các bên trong xử lý dữ liệu.

Chương II
THỦ TỤC VỚI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

Điều 4. Dữ liệu cốt lõi

Khối Quản trị dữ liệu gửi hồ sơ đánh giá tác động đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trong thời gian chờ kết quả đánh giá, Ngân hàng có thể tiến hành chuyển, xử lý dữ liệu cốt lõi xuyên biên giới nếu nhu cầu kinh doanh cấp bách; trường hợp được yêu cầu bổ sung, Khối hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

Điều 5. Dữ liệu quan trọng

Khối Quản trị dữ liệu lập hồ sơ đánh giá tác động trước khi chuyển, xử lý và gửi 01 bản chính hồ sơ tới Bộ Công an trong thời hạn 30 ngày sau khi tiến hành xử lý dữ liệu. Việc chuyển dữ liệu quan trọng không phải chờ văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung hồ sơ

Hồ sơ đánh giá tác động chỉ phải sửa đổi, bổ sung khi Ngân hàng thay đổi bên nhận dữ liệu.

Điều 7. Trường hợp đặc biệt

1. Việc chuyển dữ liệu cần thiết để thực hiện hợp đồng chuyển tiền, thanh toán, mở tài khoản ngân hàng với khách hàng, tình huống khẩn cấp để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, an toàn tài sản của cá nhân, quản lý nhân sự xuyên biên giới theo quy chế lao động, hoặc chuyển dữ liệu cho cổ đông chiến lược nước ngoài để phân tích kinh doanh, không phải chờ chấp thuận hoặc thông báo trước theo Điều 4, Điều 5 Quy trình này.

2. Trong các trường hợp tại khoản 1 Điều này, nếu dữ liệu là dữ liệu cốt lõi, dữ liệu quan trọng, Khối Quản trị dữ liệu gửi hồ sơ đánh giá tác động về Bộ Công an theo khoản 4 Điều 12 Nghị định số 165/2025/NĐ-CP sau 15 ngày kể từ ngày tiến hành thực hiện.

Điều 8. Định lượng dữ liệu

Việc định lượng dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi đã chuyển, xử lý xuyên biên giới được xác định theo kết quả tích lũy kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến thời điểm chuyển, xử lý.

Điều 9. Ngừng chuyển dữ liệu

Khi nhận được quyết định của Bộ Công an hoặc Bộ Quốc phòng yêu cầu ngừng chuyển, xử lý dữ liệu, Ngân hàng ngừng ngay việc chuyển, xử lý và báo cáo kết quả thực hiện.

Chương III
ỦY THÁC XỬ LÝ DỮ LIỆU TRONG NƯỚC

Điều 10. Ủy thác xử lý dữ liệu

1. Trách nhiệm, nghĩa vụ bảo mật dữ liệu của Ngân hàng và bên được ủy thác được xác định trong hợp đồng, thỏa thuận ủy thác.

2. Đối với dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi, Ngân hàng chỉ xác minh năng lực, trình độ bảo vệ dữ liệu của bên được ủy thác khi giá trị hợp đồng ủy thác từ 05 tỷ đồng trở lên; thỏa thuận về mục đích, phương thức, phạm vi, nghĩa vụ bảo vệ an ninh và giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của bên nhận.

3. Dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi khi cung cấp, ủy thác được mã hóa, ký số và áp dụng biện pháp bảo mật bảo đảm tính bí mật, toàn vẹn và chống chối bỏ.

4. Bên tiếp nhận phải xử lý dữ liệu đúng mục đích, phương thức, phạm vi đã thỏa thuận và thực hiện nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu.

5. Hồ sơ về việc cung cấp, ủy thác xử lý dữ liệu quan trọng được lưu trữ 01 năm.

Điều 11. Cung cấp dữ liệu ra bên ngoài

Trước khi cung cấp dữ liệu ra bên ngoài, đơn vị làm rõ phạm vi, mục đích, quy trình và áp dụng biện pháp bảo vệ dựa trên phân loại, mức độ, mục đích và trường hợp ứng dụng của dữ liệu được cung cấp.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2026. Việc sửa đổi, bổ sung do Tổng Giám đốc quyết định.